SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2259915 - RS (2026/0060416-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	A C D F
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESCRIÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA FIXADA EM SEIS MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO E SEIS MESES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, VI, E 115, AMBOS DO CP. DELIMITAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO ÀS MEDIDAS SEM TERMO FINAL. PARECER MINISTERIAL CONVERGENTE COM A TESE ACOLHIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota, para medidas socioeducativas impostas sem termo final, o parâmetro do período máximo de três anos da internação para o cálculo da prescrição da pretensão socioeducativa.

2. Fixada a medida socioeducativa com termo final determinado, aplica-se o prazo prescricional correspondente ao máximo da reprimenda, com a redução prevista em lei, sendo indevida a utilização do parâmetro das medidas sem termo final.

3. No caso, a liberdade assistida foi estipulada por seis meses, impondo o reconhecimento da prescrição pelo transcurso de um ano e seis meses, em conformidade com o entendimento consolidado e com o parecer ministerial.

4. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da liberdade assistida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA61379353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2026 22:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: caaafed8-7ad4-44af-a628-1e313a3790ca

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2259915 - RS (2026/0060416-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	A C D F
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRESCRIÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA FIXADA EM SEIS MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO E SEIS MESES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, VI, E 115, AMBOS DO CP. DELIMITAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO ÀS MEDIDAS SEM TERMO FINAL. PARECER MINISTERIAL CONVERGENTE COM A TESE ACOLHIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota, para medidas socioeducativas impostas sem termo final, o parâmetro do período máximo de três anos da internação para o cálculo da prescrição da pretensão socioeducativa.

2. Fixada a medida socioeducativa com termo final determinado, aplica-se o prazo prescricional correspondente ao máximo da reprimenda, com a redução prevista em lei, sendo indevida a utilização do parâmetro das medidas sem termo final.

3. No caso, a liberdade assistida foi estipulada por seis meses, impondo o reconhecimento da prescrição pelo transcurso de um ano e seis meses, em conformidade com o entendimento consolidado e com o parecer ministerial.

4. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da liberdade assistida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por A C D F, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação Cível n. 5010970-32.2022.8.21.0037/RS, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 193/197):

> APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. CABIMENTO EM PARTE.

Documento eletrônico VDA60423144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/09/2026 19:43:29
Código de Controle do Documento: 745e542a-9b33-4f84-81b6-de908f4c8abe

TRANSCORRIDO LAPSO SUPERIOR A 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, ESTÁ PRESCRITA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 109, INCISO VI, 110, § 1º E 115 DO CÓDIGO PENAL.

NÃO HÁ FALAR, CONTUDO, EM PRESCRIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA, QUE DEVE SER MANTIDA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR APROVADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 4), PELO 4º GRUPO CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

NO MÉRITO, ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL PRATICADO PELO REPRESENTADO.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 204/207).

A parte recorrente alega violação dos arts. 109, inciso VI, e 115 do Código Penal – tese de ocorrência de prescrição da medida socioeducativa de liberdade assistida, fixada em 6 meses, entre o recebimento da representação (30/8/2022) e a publicação da sentença (18/2/2025), sustentando que o prazo prescricional, reduzido pela metade (art. 115 do CP), é de 1 ano e 6 meses e teria sido superado (fls. 217/221).

Sustenta ofensa aos arts. 155 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal – tese de insuficiência probatória, afirmando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação e em depoimento da vítima, sem prova judicial suficiente de autoria (fls. 221/225).

Aponta violação dos arts. 114, *caput*, e 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente – tese de ausência de provas suficientes da autoria e da materialidade para imposição de medidas previstas no art. 112 do ECA (fls. 223/225).

Argumenta que o art. 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente foi desrespeitado – tese de inadequação de medidas em meio fechado e necessidade de medida em meio aberto, por proporcionalidade e circunstâncias do caso (fls. 224/225).

Registra ofensa ao art. 17.1, alínea *a*, das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude (*Regras de Beijing*) – tese de proporcionalidade da resposta às circunstâncias da infração e às necessidades do jovem (fls. 224/225).

Ao final da peça recursal, assevera que *o presente Recurso Especial deve ter seguimento, pela negativa de vigência dos artigos 109, inciso VI, e 115 do Código Penal, a fim de que seja reformado o acórdão prolatado, julgando-se extinta a pretensão punitiva, ou, alternativamente, o julgamento de improcedência da*

Documento eletrônico VDA60423144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/09/2026 19:43:29
Código de Controle do Documento: 745e542a-9b33-4f84-81b6-de908f4c8abe

representação, diante da negativa de vigência dos artigos 155, 386, V e VII do Código de Processo Penal e artigos 112, §1º, 114, caput, 189 do Estatuto da Criança e do Adolescente (fl. 225).

Contrarrazões apresentadas às fls. 228/237.

O recurso foi admitido na origem (fls. 238/240), destacando plausibilidade, em tese, de contrariedade aos arts. 118, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 109, inciso IV, e 115 do Código Penal, diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo prescricional quando a medida socioeducativa não possui termo final (fls. 238/240).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo provimento, para reconhecer a prescrição da medida socioeducativa de liberdade assistida (fls. 252/256):

> RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 218-A DO CP. PRESCRIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA DE SEIS MESES. OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
>
> - Falta ao recurso o necessário prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados, não tendo sido abordados, no acórdão recorrido, o disposto nos arts. 155 e 386, V e VII, ambos do CPP e 112, § 1º, 114, caput e 189, IV, todos do ECA. Deve incidir, portanto, as Súmulas n. 282 e 356/STF e 211/STJ.
>
> - A alegação de que a representação foi julgada procedente com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação e de que não há elementos mínimos que indiquem que o recorrente concorreu para a prática do ato infracional que lhe foi imputado demanda revolvimento do conjunto fático probatório, vedada pela Súmula n. 7/STJ.
>
> - Nos termos da jurisprudência do STJ, aplicada a medida socioeducativa sem termo final, deve ser considerado o período máximo de três anos de duração da medida de internação, para o cálculo do prazo prescricional da pretensão socioeducativa. No caso presente, contudo, a medida socioeducativa foi imposta no período exato de 6 meses, ocorrendo a prescrição no transcurso de um ano e 6 meses.
>
> Pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, por seu provimento, para reconhecer a prescrição da medida socioeducativa de liberdade assistida.

É o relatório.

VOTO

O recurso especial tem origem em representação por ato infracional análogo ao art. 218-A do Código Penal, na qual, em sentença, foram aplicadas as medidas de liberdade assistida por 6 meses e prestação de serviços à comunidade por 3 meses. No julgamento da apelação, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição da prestação de

Documento eletrônico VDA60423144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/09/2026 19:43:29
Código de Controle do Documento: 745e542a-9b33-4f84-81b6-de908f4c8abe

serviços à comunidade e manteve a liberdade assistida, afastando a prescrição quanto a essa medida.

A defesa sustenta que a medida socioeducativa de liberdade assistida, fixada em 6 meses, está prescrita porque o prazo aplicável é de 1 ano e 6 meses, nos termos dos arts. 109, inciso VI, e 115 do Código Penal. Argumenta que o acórdão recorrido incorreu em negativa de vigência desses dispositivos ao adotar, por analogia, o prazo máximo abstrato de 3 anos (internação do art. 121, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente) para o cálculo da prescrição, quando deveria considerar o termo final fixado na sentença e a redução pela metade, em razão da menoridade do recorrente. Reforça, ainda, que, não havendo recurso do Ministério Público contra a sentença, o cálculo prescricional deve observar a reprimenda em concreto (art. 110, § 1º, do Código Penal) e que, entre o recebimento da representação (30/8/2022) e a sentença (18/2/2025), transcorreu lapso superior a 1 ano e 6 meses.

Razão assiste ao recorrente.

Com efeito, a liberdade assistida foi fixada por exatos 6 meses, razão pela qual o prazo prescricional é de 1 ano e 6 meses (art. 109, VI, c/c o art. 115, ambos do Código Penal), já transcorrido.

Nesse ponto, o parecer ministerial alinha-se à tese defensiva e indica precedente específico: “Como visto, a medida socioeducativa de liberdade assistida foi fixada pelo prazo de 6 meses, logo, o prazo prescricional é de 1 ano e 6 meses, de acordo com o art. 109, VI, c/c o art. 115, ambos do Código Penal. […] Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.946.772/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) - (fl. 256). O parecer também ressalta o precedente que embasa o critério do prazo máximo apenas para medidas sem termo final: “aplicada medida socioeducativa sem termo final, deve ser considerado o período máximo de três anos […]” (AgRg no REsp n. 1.870.407/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 23/11/2020) - (fls. 255/256).

Dessa forma, quanto ao núcleo da controvérsia – **prescrição da liberdade assistida fixada em 6 meses e prazo de 1 ano e 6 meses já transcorrido entre marcos interruptivos**, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da liberdade assistida.

Documento eletrônico VDA60423144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/09/2026 19:43:29
Código de Controle do Documento: 745e542a-9b33-4f84-81b6-de908f4c8abe

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

REsp 2.259.915 / RS
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL

Número Registro: 2026/0060416-2

Número de Origem:
50102280720228210037 50109703220228210037

Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026

SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: A C D F
ADVOGADO	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO : DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL - CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA61359669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/10/2026 11:35:45
Código de Controle do Documento: 30d230ef-8c51-47da-b9b9-14ce9ed17780